

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1994

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – מימון הסעה לבית חולים), התשפ"ג–2023

1. תיקון התוספת השנייה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹ בתוספת השנייה –

(1) בפרט 28 –

(א) בפסקה (1), בסופה יבוא "ואולם, במקרה שבו הנסיבות מחייבות את הבאתו של אותו חולה לטיפול בבית חולים באמצעות אמבולנס או באמצעי תחבורה אחר, על פי קביעת הרופא המטפל, ימומנו הוצאות הנסיעה בדרך זאת, מביתו לבית החולים ובחזרה במלואן.";

(ב) בפסקה (2), אחרי "במקרה שאושפז" יבוא "או במקרה של נסיבות שחייבו את פינויו לבית החולים, לפי קביעת הרופא המטפל", ובמקום "אם לא אושפז" יבוא "ביתר המקרים";

(ג) בפסקה (3), במקום "של מד"א" יבוא "או באמצעי תחבורה אחר" ובסופה יבוא "או במקרה של נסיבות שחייבו את פינויו לבית החולים, לפי קביעת הרופא המטפל";

(ד) אחרי פסקה (3) יבוא :

"(4) התשלום עבור פינויו של המבוטח לבית החולים כאמור בפסקאות (1) עד (3), יועבר לגוף המסיע ישירות על ידי קופת החולים בה חבר המבוטח.";

(2) בחלק שכותרתו "שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח",

בפרט 3 –

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

(א) בפסקה (א), בסופה יבוא "ואולם, במקרה שבו הנסיבות מחייבות את הבאתו של אותו חולה לטיפול בבית חולים באמצעות אמבולנס או באמצעי תחבורה אחר, על פי קביעת הרופא המטפל, ימומנו הוצאות הנסיעה בדרך זאת, מביתו לבית החולים ובחזרה במלואן." ;

(ב) בפסקה (ב), אחרי "במקרה שאושפז" יבוא "או במקרה של נסיבות שחייבו את פינויו לבית החולים, לפי קביעת הרופא המטפל", ובמקום "אם לא אושפז" יבוא "ביתר המקרים" ;

(ג) בפסקה (ג), במקום "של מד"א" יבוא "או באמצעי תחבורה אחר" ובמקום "אם לא אושפז" לא יקבל כל החזר" יבוא "או במקרה של נסיבות שחייבו את פינויו לבית החולים, לפי קביעת הרופא המטפל".

ד ב ר י ה ס ב ר

לפי החוק כיום, חולי אונקולוגיה ודיאליזה זכאים להחזר כספי עבור מחצית מדמי הנסיעה באמבולנס או מונית לצורך טיפול בבית החולים. בנוסף, כאשר חולה מפונה בהסעת חירום באמבולנס לצורך קבלת טיפול בבית חולים או חדר מיון קדמי, אין קופות החולים משלמות עבור ההסעה, אלא אם כן אושפז החולה לאחר הטיפול הראשוני שניתן לו. כאשר המבוטח מוסע לבית החולים בניידת טיפול נמרץ, הוא זכאי להחזר מחצית העלות גם אם לא אושפז.

בעניין זה יש להדגיש כי ישנם מצבים רבים (כגון שבירת גפיים, חבלת ראש וכדומה) שבהם המצב הרפואי מחייב פינוי חירום לקבלת טיפול בחדר המיון, אך אינו מחייב אשפוז.

על כן, מוצע כי אם לפי חוות דעת הרופא המטפל, הפינוי חייב היה להיעשות באמצעות אמבולנס (הסעת חירום) או באמצעי תחבורה אחר, תממן קופת החולים שבה חבר החולה, את עלות ההסעה, כפי שהיא מממנת את הטיפול בחדר המיון, גם אם החולה לא אושפז בעקבות הטיפול הראשוני שהוענק לו. מטרה נוספת של הצעת חוק זו הינה למנוע את ההתחשבות המתבצעת בין החולה לקופת החולים באמצעות ההחזר שנעשה לאחר התשלום, על כן מוצע שקופות החולים יפעלו ישירות מול המסיע, ובכך לא יהיה צורך להטריח את החולה לפנות לקופת החולים על מנת לקבל את ההחזר.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/3099/18) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ולדימיר בליאק וקבוצת חברי הכנסת (פ/1541/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה, על שולחן הכנסת העשרים ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/866/19 ; פ/482/20 ; פ/884/24). הצעת החוק זהה לפ/884/24 ולא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ח' בשבט התשפ"ג (30.01.2023)